

1500487-55.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2047923/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 16312830 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1649/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2047923 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500487-55.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500487-55.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2047923/2021 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 16312830 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO,

1649/21/910 - DEL.SEC.FRANCA PLANTÃO, 2047923 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 1649/21/910 -

DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tonni Augusto da Silva Felizardo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

TONNI AUGUSTO DA SILVA FELIZARDO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 pois, segundo a denúncia, no dia 18 de fevereiro de 2021, às 19:30, na rua Laureano Antônio do Vale, n. 3543, nesta cidade e comarca de Franca/SP, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, porções de substância capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal, pesando um total de 1.551,83g de Cannabis Sativa L, conforme laudo pericial (pg. 29/31), e com o fim de comércio ou outra forma de disseminação.

Extraí-se da inicial que, na data mencionada, policiais militares receberam denúncia anônima sobre a prática de tráfico pelo réu, dirigiram-se até o local dos fatos e encontraram Tonni que, ao avistar as viaturas, tentou fugir e jogou um objeto no telhado de uma casa, sendo abordado em seguida e, com ele, encontrados R\$ 20,00 em dinheiro. O objeto arremessado foi apreendido, e verificou-se que se tratava de duas porções de maconha. Ato contínuo, dirigiram-se até a casa do acusado, onde foram autorizados a entrar por sua esposa, e encontraram mais porções da droga em local apontado pelo réu, bem como R\$ 450,00 em dinheiro sobre uma mesa. Extraí-se da denúncia que Tonni admitiu informalmente ter recebido a droga como pagamento de uma dívida, e que a estava comercializando. A denúncia foi aditada (pg. 242/243) para sanar erro material e fazer constar a quantia toda dos entorpecentes apreendidos, sendo recebida em audiência (pg. 244 – mídia digital). O réu foi preso em flagrante (pg. 01/02), teve sua prisão convertida em preventiva por este juízo (pg. 71/72), e posteriormente relaxada (pg. 294/302), sendo agraciado (pg. 306/308) com medida cautelar diversa da prisão, conforme decisão deste juízo (pg. 305).

Citado (pg. 173), apresentou defesa (pg. 189/196) em que se absteve de se manifestar sobre o mérito, e a denúncia foi recebida (pg. 206). Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas comuns e três testemunhas de defesa, bem como foi interrogado o réu (pg. pg. 244 – mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais (pg. 324/344), pleiteou a procedência da pretensão punitiva concluindo estarem comprovadas a materialidade e a autoria do delito. Quanto à dosimetria, apontou as circunstâncias desfavoráveis do crime, pela quantidade de entorpecente apreendido, reconheceu a primariedade do réu e pediu que fosse afastada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, assim como a substituição ou suspensão dos artigos 44 e 77 do CP. Ao fim, apontou o regime inicial semiaberto como o mais adequado para a responsabilização do réu.

Lado outro, a defesa, em suas alegações finais (pg. 352/369), sustentou, em sede preliminar, a ilegalidade das provas produzidas e, nesse sentido, pleiteou a absolvição, nos termos do artigo 386, V ou VI do CPP. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Ademais, em relação à dosimetria, pleiteou o cômputo do período de prisão preventiva e do tempo em que esteve recolhido em cumprimento da medida cautelar (pg. 305). Pediu, por fim, seja a pena privativa de liberdade substituída ou suspensa, conforme artigos 44 e 77 do CP.

No incidente em apenso, foi confirmada a culpabilidade do réu, a despeito de sua adicção por entorpecentes (pg. 108/111 do apenso – 0004586-45.2021.8.26.0196).

É o relatório

Fundamento e decido.

Em sede preliminar, a defesa alegou a ilegalidade das diligências feitas pelos policiais militares quando supostamente invadiram o domicílio do réu, sem justificativa idônea ou a autorização dos residentes, ao arrepio do artigo 5º, XI, da Constituição Federal. Contudo, verifica-se a justa causa no caso em análise. O direito à inviolabilidade de domicílio não se reveste de caráter absoluto pois a própria previsão constitucional traz expressamente seus limites.

E há contradições entre a versão do réu e de sua esposa, de um lado, e dos policiais, de outro, no sentido de a entrada ter sido franqueada ou não pela testemunha Camila. Não obstante, a autorização, mesmo que não se verifique, seria dispensável, considerada a natureza permanente do delito do art. 33 da Lei 11.343, cuja consumação se protraí no tempo (art. 303, CPP) e, dessa forma, o acusado estava em flagrante delito quando os policiais decidiram ingressar em seu domicílio.

Nesse sentido é a jurisprudência do STF Supremo Tribunal Federal STF - AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC 207964 SP 0063142-54.2021.1.00.0000); bem como do STJ (STJ – Resp 1.722.676/BA – 6ª Turma – relator Ministro Rogerio Schietti Cruz – j. 23/08/2018); bem como deste Tribunal de Justiça TJSP – Revisão Criminal 2286507-48.2020.8.26.0000 – 5º Grupo de Direito Criminal – relator Silmar Fernandes – j.

13/07/2021; TJSP - Apelação Criminal 1524899-85.2020.8.26.0228 - 7ª Câmara D. Criminal - São Paulo - relator Klaus Marouelli Arroyo - j. 14/07/2021; TJSP - Apelação 1504564-06.2020.8.26.0047 - Câmara Especial - Assis - relatora Daniela Cilento Morselho - j. 30/06/2021.

Dessa forma, a justa causa para o ingresso se deu por ter, o próprio réu, quando abordado, alegado que teria mais drogas guardadas em sua casa, conforme o testemunho dos policiais (pg. 244 - mídia digital). O flagrante se justifica pelo simples fato de armazenar a droga. E o risco no aguardo de requerimento, deferimento e expedição de mandado de busca e apreensão é evidente em casos como este, já que certamente a droga seria facilmente descartada pelos acusados ou alguém por eles, tudo a inviabilizar a produção da prova da materialidade delitiva. Portanto, afasto a preliminar arguida, diante da justificada razão para ingresso dos policiais militares no domicílio do réu.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é parcialmente procedente. A materialidade delitiva vem demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (pg. 01/02), pelo boletim de ocorrência (pg. 03/05), pelo auto de exibição e apreensão (pg. 20/21), pelos laudos periciais acostados (pg. 29/32; 126/128) - que evidenciou a presença de Cannabis Sativa L nas substâncias apreendidas, bem como nos utensílios na casa do réu, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em sede policial, permaneceu em silêncio, mas apresentou a sua versão dos fatos em juízo. Narrou que na data dos fatos estava na rua de sua casa indo ao bar comprar um cigarro e chocolate para suas filhas. Alegou que viu os policiais chegando mas não correu de imediato, somente tentou se evadir quando os policiais lhe abordaram e disseram que ele estava sendo preso. Alegou que os policiais apenas encontraram R\$ 20,00 em sua posse e que as drogas que alegaram estar em sua posse foi "plantada" em seus bolsos. Ato contínuo, foram até sua casa e ali encontraram sua esposa, que estava no portão. Não conseguiu ouvir a conversa dela com os policiais, mas acredita que ela não os tenha deixado entrar, pois estava com a mão à frente do portão. Não reconheceu nenhuma das porções de entorpecente apreendidas e alegou que os R\$ 450,00 encontrados eram fruto de um adiantamento salarial.

A testemunha de defesa Camila, em audiência, apresenta versão dos fatos que tenta corroborar com a apresentada pelo réu. Narrou que na data dos fatos o réu havia saído para comprar um cigarro e chocolate, após quinze minutos recebeu ligação de uma vizinha lhe dizendo que o réu estava sendo agredido por policiais, e, chegando ao local, ele já estava algemado nos pés e nas mãos, e os policiais, ao saberem que era sua esposa, pediram que buscasse os documentos pessoais dele. Retornando a sua casa, verificou que os policiais já estavam ali com o réu. Nega ter autorizado a entrada dos militares ou que tivesse conhecimento da traficância pelo marido.

Confirma, contudo, a apreensão da droga na área de lazer da sua casa.

A testemunha de defesa Luis Felipe pouco sabia sobre os fatos. Informou que na data dos fatos estava trabalhando em um bar em frente ao local em que Tonni foi abordado. Confirmou que ele correu dos policiais. Não soube informar sobre objetos que haviam sido jogados no chão, ou ainda, se o réu costumava vender drogas na região ou no próprio bar.

A testemunha de defesa Kleber informou que era empregador do réu, que este tinha salário de R\$ 1.800,00, e que costumava pedir adiantamentos por contas em atraso e a pensão alimentícia de seus filhos. Confirmou que Tonni trabalhava em sua empresa quando foi preso e alegou que o recontrataria caso fosse absolvido.

As testemunhas comuns PM Aldo e PM Cléber apresentaram em juízo versões dos fatos que se confirmam no essencial, bem como são coerentes com aquelas apresentadas em sede policial. Narram que estavam em patrulhamento na avenida Chico Júlio quando um popular se aproximou e contou-lhes que o réu praticava traficância próximo dali, onde depois se verificou ser o local do fato delitivo. Afirmaram que já o conheciam de outras denúncias, mas que nunca o abordaram pois não tinham evidências suficientes em outras oportunidades. Dirigiram-se até o local e o réu estava em contato com um terceiro, não identificado, mas quando viu os policiais se aproximarem começou a correr e jogou alguns objetos no telhado de uma casa, que após se apurou que era entorpecente. Contam que, após diligências, foram até a

residência do réu e ali entraram, com a autorização de sua esposa. Narram que o réu confessou informalmente vender a droga por estar passando por dificuldades financeiras. Encontraram na residência três tijolos de maconha e R\$ 450,00 em dinheiro.

Pois bem. É a síntese da prova oral.

Por oportuno, é de se consignar que são dignos de crédito os depoimentos dos policiais militares, agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

E, considerada a prova dos autos, a condenação é de rigor. Apesar da negativa do réu em juízo, conclui-se que o testemunho dos policiais é no sentido de apontar sua confissão informal. Ademais, extrai-se do laudo toxicológico (pg. 126/130) a presença de maconha não só nas amostras das drogas apreendidas pelos policiais, como também na balança de precisão e na guilhotina que estavam na casa dele. Objetos, aliás, que são de uso comum na prática do tráfico, seja para medir com precisão as pequenas quantidades de droga a serem vendidas, seja no corte preciso de porções. Ademais, as testemunhas defensivas não apresentaram prova no sentido de negar a prática delitiva, com exceção de Camila, testemunha descompromissada, pois esposa do réu. Mas mesmo esta, e em especial as demais testemunhas, afirmaram apenas não saber que o réu praticava o tráfico, o que não pode ser interpretado como negativa da traficância.

Dessa forma, a prova é suficiente para concluir que o réu, de fato, guardava os entorpecentes apreendidos (pg. 20/21; 29/32), e tinha o fim de destinação da droga a terceiros, o que se subsume às elementares do crime prescrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por outro lado, de se aplicar o redutor do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06. Como se extrai dos autos, o réu tinha trabalho estável na empresa de Kleber, testemunha deste processo, conforme termo de audiência (pg. 244 - mídia digital) e declarações acostadas (pg. 50/56). E mesmo na versão dos policiais, o que se compreende é que a prática delitiva foi pontual, porque o réu tinha dívidas, e precisava saldá-las de alguma forma.

E, mesmo com quantidade expressiva de droga, mais que 1,5 kg, nada indica que o réu se dedique à traficância de maneira habitual.

Dessa forma, sendo o réu primário e de bons antecedentes (pg. 36/38) e não restando comprovada sua dedicação recorrente ao crime, ou sua ligação ao crime organizado, faz jus à causa de diminuição do artigo 33, §4º da Lei 11.343/06

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

O réu não ostenta maus antecedentes. Contudo, considerada a expressiva quantidade de entorpecentes, fixo a pena inicial 1/6 acima do mínimo, em 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Na segunda fase, dada a atenuante do art. 65, III, d, do Código Penal, em respeito à súmula 545 do STJ, uma vez que a confissão do réu foi elemento de convicção do juízo, ainda que informal, reduzo a pena ao patamar mínimo de 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na terceira fase, diminuo a pena em 1/6, considerando a quantidade expressiva de entorpecente, ao menos para os padrões locais, ao patamar de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o semiaberto, conforme

previsto no artigo 33, §2º, b, do CP.

Ademais, considerado o período de prisão cautelar (pg. 71/72; 306/308), bem como o tempo em que estava recluso no período noturno, conforme medida cautelar diversa da prisão (g. 305), e em cumprimento ao artigos 387, §2º do CPP e 42 do CP, ao total de 1 ano, 2 meses e 21 dias, fixo regime inicial aberto, conforme artigo 33, §2º, c, do Código Penal, c.c. art. 387, §2º do CPP.

Ainda que afastada a hediondez do crime em comento, conforme HC 118.533/STF, o réu não faz jus à substituição e suspensão da pena previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal, considerado o quantum de pena aplicado.

Considerando que o réu respondeu parte do processo em liberdade, bem como o regime inicial de cumprimento da pena, permito eventual apelo em liberdade.

Pelos fundamentos expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar TONNI AUGUSTO DA SILVA FELIZARDO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão e pagamento de 417 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculada à prova destes autos, na forma do artigo 72 da lei 11.343/06.

Determino ainda a restituição ao réu do valor apreendido de R\$ 470,00 (pg. 79/80), uma vez que incerta a natureza ilícita e, lado outro, os indicativos nos autos no sentido de ter sido pago por seu empregador, bem como porque o dinheiro estava em local diverso dos entorpecente encontrado.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA